

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (SISTEMA PROFORMAX – MÓDULO OCR)

CONTRATO N.º 1

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de Marzo del año 2026, comparecen, por una parte, la empresa **Arte y Parquet G&G**, con RUC N.º **1890138507001**, dedicada a la comercialización e instalación de pisos, parquet y revestimientos, representada por la Sra. Norma Guananga, en calidad de Representante Legal, a quien en adelante se denominará “**EL CONTRATANTE**”; y, por otra parte, la empresa de desarrollo de software **WaveDev**, legalmente representada por el Ing. Neris David Giler Rizzo, en calidad de Gestor del Proyecto, a quien se denominará “**EL CONTRATISTA**”; quienes libre y voluntariamente celebran el presente **Contrato Privado de Desarrollo e Implementación de Software**, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO

LA CONTRATANTE es una empresa dedicada a la **venta e instalación de pisos, parquet y revestimientos**, que requiere optimizar su proceso de generación de proformas y presupuestos para clientes. Con este fin, requiere el desarrollo e implementación del sistema **PROFORMAX**, una plataforma de gestión de proformas que incorpora un módulo de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) basado en Inteligencia Artificial, orientado a la digitalización y extracción automática de datos desde catálogos de productos, fichas técnicas de pisos y documentos comerciales, conforme a las disposiciones del **Código Civil Ecuatoriano** y el **Código de Comercio del Ecuador**.

EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar, integrar y mantener el sistema **PROFORMAX** con su módulo OCR, conforme a las especificaciones técnicas, niveles de servicio (SLA) y normas de seguridad acordadas entre las partes, garantizando la precisión, trazabilidad y protección de la información procesada.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO

El presente contrato comprende el desarrollo e implementación del sistema **PROFORMAX** para la gestión de proformas de **Arte y Parquet G&G**, incluyendo:

- Desarrollo del sistema **PROFORMAX** para la generación, gestión y seguimiento de proformas y presupuestos de venta e instalación de pisos.
- Desarrollo e integración del módulo de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) con Inteligencia Artificial, para la extracción automatizada de datos desde:
 - Catálogos físicos y digitales de productos y pisos.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

- Fichas técnicas de materiales y revestimientos.
- Facturas y documentos comerciales de proveedores.
- Órdenes de instalación y medición en papel.
- Garantía de precisión mínima del 95 % en el reconocimiento de caracteres bajo condiciones normales de captura.
- Seguridad y protección de los documentos procesados, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021).
- Cumplimiento normativo ISO/IEC 27001, ISO 9001, y estándares de calidad y seguridad de la información.
- Garantía de que los documentos e imágenes procesados **no serán utilizados para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial de terceros**.
- Entrega de credenciales de acceso al sistema, documentación técnica y manuales de uso adaptados al personal de la tienda.
- Capacitación al personal de LA CONTRATANTE en el uso del sistema PROFOR-MAX y su módulo OCR.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de 72 días (2 meses y 11 días), contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con los siguientes hitos de control:

- **Hito 1 (día 24):** Entrega del módulo OCR integrado en entorno de pruebas, con documentación técnica inicial.
- **Hito 2 (día 48):** Validación de precisión OCR $\geq 95\%$ y aprobación de seguridad por parte de LA CONTRATANTE.
- **Hito 3 (día 72):** Entrega definitiva del sistema operativo, capacitación al personal y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

El plazo podrá prorrogarse mediante acuerdo escrito entre las partes y con aprobación del Gestor del Proyecto, siempre que la solicitud se presente con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo vigente.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete a:

1. Garantizar la continuidad del servicio OCR y disponibilidad conforme al SLA pactado.
2. Implementar medidas de seguridad y cifrado (AES-256) en tránsito y reposo para todos los documentos procesados por el módulo de IA.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

3. Asegurar una tasa de precisión OCR no inferior al 95 % en condiciones normales de operación, documentando los resultados en reportes mensuales.
4. Garantizar que ningún documento, imagen o dato procesado mediante el sistema OCR será compartido, vendido ni utilizado para entrenar modelos de Inteligencia Artificial de terceros.
5. Cumplir las políticas de respaldo y restauración ($RTO \leq 30$ min; retención ≥ 7 días).
6. Entregar la documentación técnica, logs de procesamiento y certificados de cumplimiento normativo.
7. Mantener confidencialidad absoluta de toda la información procesada, incluyendo imágenes, documentos y datos extraídos.
8. Cumplir con las auditorías y verificaciones técnicas que determine LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

LA CONTRATANTE se compromete a:

1. Proveer acceso a la información necesaria para la implementación.
2. Revisar y aprobar los informes técnicos en los plazos establecidos.
3. Efectuar los pagos conforme al cronograma pactado.
4. Supervisar el cumplimiento técnico mediante el Gestor del Proyecto designado.

CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes acuerdan que toda información, documentación técnica, imágenes y datos personales tratados durante la ejecución del presente contrato serán manejados bajo los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, conforme a la legislación ecuatoriana vigente.

1. EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD, 2021)** y de las normas técnicas internacionales aplicables, incluyendo:
 - **ISO/IEC 27001:2022** – Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad.
 - **ISO/IEC 27701:2019** – Extensión de gestión de privacidad para sistemas de gestión de seguridad de la información.
2. EL CONTRATISTA actuará en calidad de **Encargado del Tratamiento de Datos Personales**, limitando su uso exclusivamente a las finalidades técnicas del ser-

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

vicio contratado, y deberá aplicar medidas organizativas y tecnológicas adecuadas para prevenir accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de la información.

3. EL CONTRATANTE, en calidad de **Responsable del Tratamiento**, conservará la titularidad de todos los datos procesados, garantizando que estos no sean transferidos, divulgados ni procesados fuera del alcance contractual sin consentimiento expreso.
4. Queda expresamente prohibido:
 - El uso de documentos o imágenes procesados para el entrenamiento, ajuste o mejora de modelos de Inteligencia Artificial propios o de terceros.
 - La transferencia de datos extraídos mediante OCR a servidores fuera del territorio ecuatoriano sin autorización escrita de LA CONTRATANTE.
 - El almacenamiento permanente de imágenes originales más allá del tiempo estrictamente necesario para el procesamiento, salvo acuerdo expreso.
5. Cualquier vulneración, fuga o incidente de seguridad que afecte a los datos personales deberá ser reportado por EL CONTRATISTA a LA CONTRATANTE dentro de las **24 horas siguientes a su detección**, siguiendo los procedimientos de notificación establecidos en la LOPDP.
6. Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad incluso después de la finalización del contrato, por un período no menor a **cinco (5) años**, salvo disposición legal en contrario.

El uso o divulgación no autorizada de información será causal de terminación inmediata del contrato y dará lugar a las acciones legales correspondientes.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA se compromete a garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante los siguientes mecanismos, conforme a lo establecido en el **Código Civil Ecuatoriano** y el **Código de Comercio del Ecuador**:

1. **Garantía de fiel cumplimiento:** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el desarrollo e implementación del sistema PROFORMAX conforme a las especificaciones técnicas y niveles de servicio (SLA) acordados. En caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA, LA CONTRATANTE podrá retener el último pago (30 %) hasta la subsanación total de las observaciones.
2. **Garantía técnica post-entrega:** EL CONTRATISTA brindará soporte técnico correctivo sin costo adicional durante **tres (3) meses** posteriores a la entrega definitiva, para corregir errores o fallos del sistema atribuibles al desarrollo.
3. **Garantía de disponibilidad:** El sistema PROFORMAX deberá mantener una disponibilidad mínima del **99 %** mensual durante el período de soporte post-entrega.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN

La supervisión técnica y administrativa del contrato estará a cargo del **Gestor del Proyecto** designado por EL CONTRATANTE, quien verificará el cumplimiento de los niveles de servicio (SLA), la precisión del módulo OCR y la entrega oportuna de los reportes técnicos.

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir los siguientes entregables para control y seguimiento:

- Evidencia de integración y configuración del módulo OCR en el sistema PROFOR-MAX.
- Reportes mensuales de precisión OCR con métricas de rendimiento.
- Registro de incidencias o errores de reconocimiento, en caso de presentarse.
- Logs de procesamiento y auditoría de accesos al módulo OCR.
- Informe final técnico de cumplimiento de SLA, seguridad y funcionalidad.

EL CONTRATANTE se compromete a revisar los entregables en un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles** a partir de su recepción, notificando por escrito cualquier observación. El silencio dentro de este plazo se entenderá como **aceptación tácita** de conformidad técnica y administrativa.

Al finalizar la ejecución, se suscribirá un **Acta de Recepción Definitiva**, con la cual se declarará cumplido el contrato y se liberarán las garantías correspondientes.

CLÁUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN

El contrato podrá darse por terminado por:

- Mutuo acuerdo entre las partes.
- Incumplimiento comprobado de las obligaciones contractuales.
- Caso fortuito o fuerza mayor.
- Disposición legal o administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Ambato, renunciando expresamente a cualquier otro fuero.

En todo lo no previsto en este contrato, se aplicarán las disposiciones del **Código Civil Ecuatoriano**, el **Código de Comercio del Ecuador** y demás normas conexas vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

Leído el presente contrato, las partes lo aceptan y firman en dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de marzo del año 2026.

Por EL CONTRATISTA

Por LA CONTRATANTE



Ing. David Giler
Gestor del Proyecto – WaveDev

C.I. 0150496420



Sra. Norma Guananga
Representante Legal – Arte y Parquet
G&G
RUC 1890138507001